LA GACETA

DIARIO OFICIAL

Teléfonos: 2228-3791 / 2222-7344

Tiraje: 390 Ejemplares
88 Páginas

Valor C$ 45.00
Córdobas

AÑO CXXVIII | Managua, Jueves 12 de Septiembre de 2024 | No. 170

SUMARIO

Pág.

ASAMBLEA NACIONAL

Ley N°. 1218, Ley de Reformas y Adiciones a la Ley N°. 406, Código Procesal Penal de la República de Nicaragua.....9014

Ley N°. 1219, Ley de Reformas y Adiciones a la Ley N°. 1042, Ley Especial de Ciberdelitos.....9017

Decreto A. N. N°. 8889.....9019

MINISTERIO DE FOMENTO, INDUSTRIA Y COMERCIO

Cuarto Aviso de Convocatoria de Contingentes Arancelarios Correspondientes al año 2024.....9021

Acuerdo Ministerial MIFIC No. 009-2024.....9021

INSTITUTO NICARAGÜENSE DE DEPORTES

Contratación Simplificada No, 007-09-2024.....9022

Resolución Administrativa No. 054-2024.....9022

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y DE OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS

Resolución No. SIB-OIF-XXXII-570-2024.....9023

Resolución No. SIB-OIF-XXXII-576-2024.....9025

PROCURADURÍA NACIONAL PARA LA DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA Y DE RESOLUCIÓN ALTERNA DE CONFLICTOS

Modificación al PAC 2024.....9027

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Marcas de Fábrica, Comercio y Servicios.....9027

SECCIÓN JUDICIAL

Edicto.....9066

UNIVERSIDADES

Títulos Profesionales.....9066

medidas siguientes, que garanticen la seguridad física de las personas sujetas a protección:

1) Medidas Policiales y Penitenciarias:

a) Vigilancia, monitoreo y protección policial;

b) Instalación y procedimientos de comunicación policial de emergencia;

c) Acompañamiento del testigo por un agente policial;

d) Medidas de resguardo del testigo en prisión tales como el aislamiento del resto de reclusos.

2) Medidas de los Tribunales:

a) Métodos de distorsión de la voz y/o de la imagen o cualquier otro método técnico para proteger la identidad o integridad física del testigo;

b) Testimonio por video conferencia u otros medios electrónicos;

c) Preferencia en la tramitación del caso en el proceso jurisdiccional.

Además de las medidas señaladas, la Policía Nacional, el Ministerio Público, el Juez o Tribunal podrán considerar la aplicación de cualquier otra medida de protección que consideren necesaria contenidas en el presente Código y demás leyes de la República, adoptando para las unas y las otras, los principios, procedimientos y criterios de idoneidad establecidos en dichas leyes.

Para la aplicación de estas medidas de protección, las instituciones públicas o privadas deberán prestar la más rápida y eficaz cooperación a la autoridad competente.

Artículo 202 *bis* Anticipo jurisdiccional de prueba en caso de víctima, testigo o perito
La autoridad judicial, ordenará el anticipo jurisdiccional de prueba cuando se trate de una víctima, testigo o perito, cuya seguridad, vida o integridad física corran riesgo. Así mismo, cuando se encuentre ante circunstancias de fuerza mayor, caso fortuito, tenga que salir del país o cuando corran el peligro de ser expuesto a presiones mediante violencia, amenaza, oferta o promesa de dinero u otros beneficios análogos.

Para la recepción del anticipo jurisdiccional de prueba, podrán utilizarse los medios tecnológicos de que se disponga, como la videoconferencia, videollamadas, circuitos cerrados de televisión o cualquier otra forma o medio de comunicación, a fin de garantizar la pureza del acto y la vigencia de los principios de inmediación y oralidad propios del juicio, así como el derecho de defensa. Cuando la identidad del testigo o víctima se encuentre protegida, se recibirá el anticipo manteniendo reserva de sus datos de identificación y con el auxilio de los medios tecnológicos disponibles o de cámaras especiales que permitan mantener ocultas, o disimuladas sus características físicas, según el alcance de la protección acordada por el Juez."

Artículo tercero: Vigencia
La presente Ley entrará en vigencia a partir de su publicación en La Gaceta, Diario Oficial.

Dado en el Salón de Sesiones de la Asamblea Nacional, en la ciudad de Managua a los diez días del mes de septiembre del año dos mil veinticuatro. **Dip. Loria Raquel Dixon Brautigam**, Primera Secretaria de la Asamblea Nacional

Por tanto. Téngase como Ley de la República. Publíquese y Ejecútese. Managua, el día diez de septiembre del año dos mil veinticuatro. **Daniel Ortega Saavedra**, Presidente de la República de Nicaragua.

EL PRESIDENTE
DE LA REPÚBLICA DE NICARAGUA

A sus habitantes, hace saber:

Que,

LA ASAMBLEA NACIONAL
DE LA REPÚBLICA DE NICARAGUA

Ha ordenado lo siguiente:

LA ASAMBLEA NACIONAL
DE LA REPÚBLICA DE NICARAGUA

En uso de sus facultades,

HA DICTADO

La siguiente:

LEY N°. 1219

LEY DE REFORMAS Y ADICIONES A LA LEY N°. 1042, LEY ESPECIAL DE CIBERDELITOS

Artículo primero: Reformas.
Se reforman los Artículos: 1, 2, 8, 9, 10, 11, 12, 15 y el Artículo 30 con su epígrafe; de la Ley N°. 1042, Ley Especial de Ciberdelitos, publicada en la Gaceta, Diario Oficial N°. 201, del 30 de octubre del 2020; los que se leerá leerán así:

"Artículo 1 Objeto
La presente Ley tiene por objeto la prevención, investigación, persecución y sanción de los delitos cometidos por medio de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, el uso de redes sociales y aplicaciones móviles, en perjuicio de personas naturales o jurídicas, así como la protección integral de los sistemas que utilicen dichas tecnologías, su contenido y cualquiera de sus componentes, en los términos previstos en esta Ley.

Artículo 2 Ámbito de aplicación
La presente Ley es de orden público y se aplicará a los autores materiales, intelectuales, cooperadores necesarios, cómplices o a cualquier otra persona que facilite o favorezca la comisión de los delitos previstos en la misma.

De conformidad al Principio de Universalidad, establecido

en el Artículo 16 del Código Penal de la República de Nicaragua, la presente Ley también será aplicable a los delitos cometidos dentro o fuera del territorio nacional.

Artículo 8 Interferencia del sistema informático o datos
El que intencionalmente y por cualquier medio interfiera o altere el funcionamiento de un sistema informático o los datos contenidos en él, de forma temporal o permanente, será sancionado con prisión de cuatro a siete años y trescientos a seiscientos días multa.

Si la conducta anterior afectare a los sistemas informáticos del Estado, o aquellos destinados a la prestación de servicios de salud, comunicaciones, financieros, energía, suministro de agua, medios de transporte, puertos y aeropuertos, seguridad ciudadana, sistema de seguridad social, educación en cualquiera de sus subsistemas, orden público y defensa nacional u otros de servicio al público, la sanción de prisión será de siete a quince años y seiscientos a mil días multa.

Artículo 9 Alteración, daño a la integridad y disponibilidad de datos
El que violando la seguridad de un sistema informático destruya, altere, duplique, inutilice o dañe la información, datos o procesos, en cuanto a su integridad, disponibilidad y confidencialidad en cualquiera de sus estados de ingreso, procesamiento, transmisión o almacenamiento, será sancionado con prisión de siete a quince años y seiscientos a mil días multa.

Artículo 10 Daños a sistemas informáticos
El que destruya, dañe, modifique, ejecute un programa o realice cualquier acto que altere el funcionamiento o inhabilite parcial o totalmente un sistema informático que utilice las Tecnologías de la Información y la Comunicación o cualquiera de los componentes físicos o lógicos que lo integran, será sancionado con prisión de cuatro a siete años y trescientos a seiscientos días multa.

Si el delito previsto en el párrafo anterior se cometiere por imprudencia será sancionado con pena de prisión de seis meses a un año y doscientos a quinientos días multa.

Si el delito previsto en el presente artículo recayera en contra de cualquiera de los componentes de un sistema informático que utilicen las Tecnologías de la Información y la Comunicación, que estén destinadas a la prestación de servicios públicos o financieros, o que contengan datos personales, datos personales sensibles, información pública reservada, técnica o propia de personas naturales o jurídicas, la sanción de prisión será de siete a quince años y seiscientos a mil días multa.

Si la acción prevista en el párrafo anterior se cometiere por imprudencia será sancionado con pena de prisión de uno a dos años y seiscientos a mil días multa.

Artículo 11 Posesión de equipos o prestación de servicios para vulnerar la seguridad informática
El que posea, produzca, facilite, adapte, importe, venda, adquiera equipos, dispositivos, programas informáticos, contraseñas, códigos de acceso, firma electrónica o datos similares con el propósito de vulnerar, eliminar ilegítimamente la seguridad de cualquier sistema informático, ofrezca o preste servicios destinados a cumplir los mismos fines para cometer cualquiera de los delitos establecidos en la presente Ley, será sancionado con prisión de cuatro a seis años y trescientos a seiscientos días multa.

Artículo 12 Fraude informático
El que, por medio del uso indebido de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, valiéndose de cualquier manipulación de los sistemas informáticos o cualquiera de sus componentes, datos informáticos o información en ellos contenida, consiga insertar instrucciones falsas o fraudulentas que produzcan un resultado que permita obtener un provecho para sí o para un tercero en perjuicio ajeno, será sancionado con prisión de tres a seis años y trescientos a seiscientos días multa.

La misma pena se impondrá a los cooperadores necesarios, cómplices o a cualquier persona que facilite o favorezca la comisión de este delito.

Artículo 15 Hurto por medios informáticos
El que, por medio del uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, se apodere de bienes o valores tangibles o intangibles de carácter patrimonial, incluyendo los activos virtuales, sustrayéndolos a su propietario, tenedor o poseedor, con el fin de obtener un provecho económico para sí o para otro, siempre que el valor de lo hurtado sea mayor a la suma resultante de dos salarios mínimos mensuales del sector industrial será sancionado con prisión de dos a cinco años y trescientos a seiscientos días multa.

La misma pena se impondrá a los cooperadores necesarios, cómplices o a cualquier otra persona que facilite o favorezca la comisión de este delito.

Artículo 30 Propagación o difusión de noticias falsas o tergiversadas a través de las Tecnologías de la Información y la Comunicación
Quien, usando las Tecnologías de la Información y la Comunicación, redes sociales o aplicaciones móviles, publique o difunda información falsa, tergiversada o de cualquier otra naturaleza que de forma deliberada produzca alarma, temor, pánico o zozobra en la población, o a un grupo o sector de ella, a una persona o a su familia, se impondrá la pena de tres a cinco años de prisión y trescientos a quinientos días multa.

Si la publicación o difusión de la información, perjudica el honor, prestigio o reputación de una persona o a su familia, se le impondrá una pena de dos a cuatro años de prisión y ciento cincuenta a trescientos cincuenta días multa.

Si la publicación o difusión de la información, incita a la discriminación, al odio y a la violencia por motivos raciales, religiosos, políticos, condición económica y social o ponga en peligro la estabilidad económica y social, el orden público, la seguridad soberana o la salud pública, se le impondrá pena de cinco a diez años de prisión y quinientos a ochocientos días multa.

La misma pena se impondrá a los cooperadores necesarios, cómplices o a cualquier otra persona que facilite o favorezca la comisión de este delito.

Esta pena se incrementará hasta dos tercios a las personas que organicen, financien, realicen, colaboren y/o faciliten la creación o difusión masiva de la información antes señalada por los medios y formas descritas en el párrafo primero del presente Artículo."

Artículo segundo: Adiciones
Se adicionan los Artículos: 10 *bis*, 11 *bis*, 15 *bis*, 30 *bis* y 34 *bis*; todos de la Ley N°. 1042, Ley Especial de Ciberdelitos, publicada en la Gaceta, Diario Oficial N°. 201, del 30 de octubre del 2020, los que se leerán así:

"Artículo 10 *bis* Disposiciones comunes
Las penas anteriormente señaladas en los artículos 8, 9 y 10 de esta Ley, se incrementarán de quince a veinte años de prisión, a quien organice, financie, patrocine, colabore y facilite la comisión de estos delitos.

La conspiración, proposición, provocación e inducción expresadas por cualquier medio para cometer estos delitos, será sancionada con una pena equivalente a la tercera parte de la pena establecida para cometer los mismos.

Artículo 11 *bis* Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas en los delitos Relacionados con la Integridad de los Sistemas Informáticos
Cuando, de conformidad con lo establecido en el Artículo 45 *bis* del Código Penal, una persona jurídica sea responsable de los delitos tipificados en el presente Capítulo, se le impondrá una o más de las penas establecidas en el Artículo 49 inciso a), segundo párrafo del referido Código.

De imponerse la pena de multa, esta tendrá como límite mínimo, cincuenta y un unidades de multas y como límite máximo, hasta tres mil unidades de multa; o del doble al quíntuple del beneficio obtenido cuando la cantidad resultante de dicho beneficio fuese mayor que la multa a imponer.

Artículo 15 *bis* Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas de los Delitos Informáticos
Cuando, de conformidad con lo establecido en el Artículo 45 *bis* del Código Penal, una persona jurídica sea responsable de los delitos tipificados en el presente Capítulo, se le impondrá una o más de las penas establecidas en el Artículo 49 inciso a), segundo párrafo del referido Código.

De imponerse la pena de multa, esta tendrá como límite mínimo, cincuenta y un unidades de multas y como límite máximo, hasta tres mil unidades de multa; o del doble al quíntuple del beneficio obtenido cuando la cantidad resultante de dicho beneficio fuese mayor que la multa a imponer.

Artículo 30 *bis* Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas de los Delitos Informáticos relacionados con el contenido de los datos
Cuando de conformidad con lo establecido en el Artículo 45 *bis* del Código Penal, una persona jurídica sea responsable de los delitos tipificados en el presente Capítulo, se le impondrá una o más de las penas establecidas en el Artículo 49 inciso a), segundo párrafo del referido Código.

De imponerse la pena de multa, esta tendrá como límite mínimo, cincuenta y un unidades de multas y como límite máximo, hasta tres mil unidades de multa; o del doble al quíntuple del beneficio obtenido cuando la cantidad resultante de dicho beneficio fuese mayor que la multa a imponer.

Artículo 34 *bis* Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas de los Delitos Informáticos relacionados con la libertad e integridad sexual
Cuando, de conformidad con lo establecido en el Artículo 45 *bis* del Código Penal, una persona jurídica sea responsable de los delitos tipificados en el presente Capítulo, se le impondrá una o más de las penas establecidas en el Artículo 49 inciso a), segundo párrafo del referido Código.

De imponerse la pena de multa, esta tendrá como límite mínimo, cincuenta y un unidades de multas y como límite máximo, hasta cuatro mil unidades de multa; o del doble al quíntuple del beneficio obtenido cuando la cantidad resultante de dicho beneficio fuese mayor que la multa a imponer."

Artículo tercero: Texto íntegro con reformas incorporadas.
Por considerarse la presente reforma sustancial, se ordena que el texto íntegro de la Ley N°. 1042, Ley Especial de Ciberdelitos con las reformas y adiciones incorporadas se publique en La Gaceta, Diario Oficial.

Artículo cuarto: Vigencia
La presente Ley entrará en vigencia a partir de su publicación en La Gaceta, Diario Oficial.

Dado en el Salón de Sesiones de la Asamblea Nacional, en la ciudad de Managua a los once días del mes de septiembre del año dos mil veinticuatro. **Dip. Loria Raquel Dixon Brautigam**, Primera Secretaria de la Asamblea Nacional

Por tanto. Téngase como Ley de la República. Publíquese y Ejecútese. Managua, el día diez de septiembre del año dos mil veinticuatro. **Daniel Ortega Saavedra**, Presidente de la República de Nicaragua.

LA ASAMBLEA NACIONAL
DE LA REPÚBLICA DE NICARAGUA

CONSIDERANDO

I
Que en cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo Presidencial N°. 109-2024 publicado en La Gaceta, Diario Oficial N°. 130 del 17 de julio de 2024, el Ministro de Hacienda y Crédito Público actuando en nombre y representación del Gobierno de la República de Nicaragua, suscribió el 18 de julio de 2024 el Convenio de Crédito Individual N°. 3 y Convenio de Crédito Individual N°. 5 con SAA «Banco de Desarrollo de la República de Belarús» para financiar el Proyecto Adquisición de 100 Maquinaria para la Construcción y Mantenimiento de Carreteras y Caminos a Nivel Nacional.

II
Que, mediante el Convenio de Crédito Individual, SAA